



**BNP PARIBAS
REAL ESTATE**

PROPERTY MANAGEMENT

**LEGRAND
C/O LES PETITES CANAILLES
32-38 RUE PIERRET
92200 NEUILLY SUR SEINE**

Objet : PV d'ASSEMBLEE GENERALE du MARDI 25 JUIN 2024 A 14H30
Vos références : 139-13

Nos réf. : PB/SN 2024_116 (139)
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception

Saint Cloud, le 11 juillet 2024

Madame, Monsieur,

Vous voudrez bien trouver ci-joint copie, certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis à NOISY LE GRAND (93160), 7 À 10 PORTE DE NEUILLY, 12 BOULEVARD DU MONT D'EST, qui s'est réunie le MARDI 25 JUIN 2024 A 14H30, à NOISY LE GRAND (93160), BNPPARIBAS REPM - Copernic II, 1 rue Galilée - Le Neptune - RDC.

Nous vous rappelons qu'en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent, être introduites par les copropriétaires défaillants ou opposants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa »

Nous vous indiquons qu'à défaut de recours en justice dans le délai imparti par le texte précité, les décisions qui ont été adoptées ne pourront plus et en aucun cas et en aucune manière être remises en cause.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Philippe BERTHIER

Directeur Adjoint Business Unit Copropriétés

✉ philippe.berthier@realestate.bnpparibas / ☎ 06.22.11.09.07

Adresse postale : Imm. COPERNIC 2 - Bât. LE NEPTUNE
15 bd du Mont d'Est - CS 5017 93192 NOISY LE GRAND CEDEX

d

and

Se sont exprimés : 4 / 4

Cette résolution est acceptée à la majorité

Le Directeur commente son rapport d'activité pour l'exercice 2023

Cette résolution est non soumise au vote

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré, approuve sans réserve aucune en leur teneur et présentation les comptes de l'exercice 2023 arrêtés à la somme de 677 522,59 euros HT soit 795 634,35 euros TTC ainsi que dans la répartition qui en est faite entre les différentes clés définies au sein des statuts.

Lors du Conseil Syndical, il a été noté l'absence de TVA sur certaines pièces comptables.

L'information a été remontée auprès du service comptable qui a confirmé reprendre cette anomalie

L'Assemblée reconnaît que ces comptes étaient joints à la convocation.

L'AG demande que les corrections suivantes puissent être faites auprès de la comptabilité :

MILDER : Les factures de 341.1 € + 190,80 € sont à affecter en charge parking

LIGER : la facture de 330,72 € est à affecter en charge parking

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

Se sont exprimés : 4 / 4

Cette résolution est acceptée à la majorité

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

Vote	Pourcentage	Voix	Nombre de votants
Pour	100,00%	55833.0 / 55833.0	4 / 4
Contre	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4
Abstention	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4

Se sont exprimés : 4 / 4

Cette résolution est acceptée à la majorité

8 - Approbation du budget prévisionnel des opérations courantes 2025.- Majorité des voix des membres présents et représentés

Après présentation par le Directeur du budget prévisionnel 2025 afférent aux charges et produits rattachés faisant partie intégrante des documents comptables annexés à la présente et après avoir entendu le Directeur dans ses explications :

L'Assemblée Générale :

- approuve le budget prévisionnel des charges et produits rattachés pour la période comprise entre le 01/01/2025 et le 31/12/2025 arrêté à la somme de 800 000 euros TTC.

- fixe la date d'exigibilité de ces provisions au 1er jour du premier mois de chaque trimestre civil étant précisé que le montant à régler sera adressé par le Directeur aux Membres préalablement à cette date d'exigibilité.

Par voie de conséquence, l'Assemblée Générale autorise le Directeur à procéder aux appels de provisions et le cas échéant aux réajustements des provisions déjà constituées selon les modalités fixées.

L'Assemblée reconnaît que le projet de budget était joint à la convocation.

Le poste CE personnel extérieur est ramené de 537 000 à 497 000

En complément, le Directeur établira des opérations d'Appels d'offres sur différents contrats dont les résultats seront fournis au Conseil Syndical pour validation

Le descriptif des prestations devra également, et préalablement au lancement des AO, faire l'objet d'une validation par le Conseil Syndical



Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

Vote	Pourcentage	Voix	Nombre de votants
Pour	100,00%	55833.0 / 55833.0	4 / 4
Contre	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4
Abstention	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4

Se sont exprimés : 4 / 4

Cette résolution est acceptée à la majorité

9 - Ouverture d'un compte bancaire séparé de l'ASL

Cette résolution est non soumise au vote

9.1 - Décision d'ouvrir le compte bancaire séparé auprès de la BNP PARIBAS - Majorité des voix des membres présents et représentés

L'Assemblée générale autorise le Directeur à ouvrir le compte bancaire auprès de la banque BNP PARIBAS, dont il est filiale à 100% destiné à recevoir les sommes perçues pour le compte de l'AFUL.

L'ouverture du compte interviendra à l'initiative du Directeur.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

Vote	Pourcentage	Voix	Nombre de votants
Pour	100,00%	55833.0 / 55833.0	4 / 4
Contre	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4
Abstention	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4

Se sont exprimés : 4 / 4

Cette résolution est acceptée à la majorité

10 - Travaux remplacement porte coupe feu n°2 Conformément aux documents joints à la convocation- Majorité des voix des membres présents et représentés

Dans le cadre de la maintenance des PCF situées dans le sous-sol, la société en charge du contrat a signalé que l'état de dégradation (présence de point de rouille), venait perturber le bon fonctionnement de la PCF n°2 (2ème sous-sol). En l'occurrence, les essais de fonctionnement se sont avérés non concluant (pas de fin de course).

Dans ce contexte et compte tenu du coût de remplacement un appel d'offres a été lancé auprès de 3 sociétés. Après travaux la maintenance sera conservée par la société titulaire du contrat. Aussi, le Directeur de l'AFUL soumet les résultats de cette consultation :



- décide de fixer le montant des honoraires pour les travaux de 4 % HT du montant des travaux HT.

- décide que le coût de ces honoraires sera réparti conformément à la clé suivante : Charges générales

- autorise le Directeur à procéder aux appels de fonds selon les mêmes modalités que celles votées par l'Assemblée Générale pour les travaux s'y rapportant.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

Vote	Pourcentage	Voix	Nombre de votants
Pour	100,00%	55833.0 / 55833.0	4 / 4
Contre	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4
Abstention	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4

Se sont exprimés : 4 / 4

Cette résolution est acceptée à la majorité

12 - Ratification contrat de propreté- Majorité des voix des membres présents et représentés

Dans la continuité des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 15/12/2023, il vous avait été présenté une offre pour un montant de 28 726 € HT correspondant au nettoyage du périmètre de la dalle, du PCS et du parc de stationnement.

Pour donner suite à l'analyse réalisé pour retravailler et mesurer le nombre d'heures appropriées au contrat et, in fine, au coût de ce dernier, deux options ont été identifiées :

- Solution n°1 : 26 173€ HT correspondant à un volume horaire de 1 148 heures / an - Même périmètre (Dalle, PC + Parking) - Réajustement du nombre d'heures pour se rapprocher le plus possible du volume des confrères. Eu égard à la connaissance du site, diminuer à moins de 1 148 heures /an ne permettrait pas d'atteindre le niveau de qualité escompter et/ou traiter l'ensemble du périmètre.
- Solution n°2 : 23 136€ HT correspondant à un volume horaire de 1 064 heures / an - Uniquement Dalle et PC - solution avec moins d'heures mais une partie du périmètre non traitée.

Pour information, à ce jour le coût du contrat sur le périmètre complet est de : 36 981.09 € HT (contrat dalle & PC avec ATALIAN & REFLET 2000) + 4 224€ HT (parking avec REFLET 2000) soit un coût total de 41 205.09 € HT soit 49 446.10 € TTC. Après sollicitation et validation de tous les membres du Conseil Syndical, le Directeur de l'AFUL a mis en place la solution n°1 correspondant au nettoyage de la dalle, PC et parking. Ce contrat a pris effet le 01/04/2024

Après délibération, l'Assemblée Générale confirme son choix sur :

- Société :

- Option :

- Coût annuel :HT soitTTC

- Date de prise d'effet :

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

Vote	Pourcentage	Voix	Nombre de votants
Pour	100,00%	55833.0 / 55833.0	4 / 4
Contre	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4
Abstention	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4

Se sont exprimés : 4 / 4

Cette résolution est acceptée à la majorité

13 - Information contrat gardiennage Conformément aux documents joints à la convocation

Conformément à la résolution n°16 du PVAG du 15/12/2023, le Directeur de l'AFUL confirme qu'une note a été adressée à tous les membres pour identifier les besoins en matière de gardiennage. A ce jour, aucun retour n'a été adressé au Directeur BNPPREPM. En parallèle, le point a été abordé lors du Conseil Syndical pour identifier les 3 scénarii inscrits dans le PVAG mais non détaillé, pour que le Directeur puisse engager les chiffres appropriés.

Cette résolution est non soumise au vote

14 - Travaux dalles parvis Conformément aux documents joints à la convocation

Le Directeur de l'AFUL précise qu'une information a été faite lors du Conseil Syndical pour engager une dépense au titre du budget de fonctionnement d'un montant de 5 875€ HT. Cette démarche a été engagée car à l'occasion de la visite préalable en présence de la maîtrise d'œuvre et de l'entreprise, plusieurs nouvelles infiltrations ont été constatées dans le RIE. Nous avons donc sollicité ATTEC pour contrôler les fuites qui pourraient être potentiellement résolues par les travaux déjà votés, et celles pour lesquelles des travaux complémentaires seraient nécessaires.

Ce premier travail, a permis de dire que 3 d'entre elles impliqueraient des devis supplémentaires. Afin de bénéficier de la présence de la société pour la rénovation et donc de faire une économie l'engagement a été passée au titre du budget de fonctionnement.

Cette résolution est non soumise au vote

15 - Détermination du montant des contrats et marchés à partir duquel la consultation du Syndicat doit intervenir - Majorité des voix des membres présents et représentés



Il est rappelé que précédemment l'Assemblée Générale avait fixé à la somme de 5 000 euros TTC, le montant des marchés et/ou contrats à partir desquels la consultation du Syndicat par le Directeur devait intervenir.

Bien que le Directeur ait pour habitude de solliciter systématiquement l'avis du Syndicat il appartient aux membres de fixer un montant à partir duquel, le Directeur se doit avant d'entreprendre ou de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale, consulter le Syndicat pour entreprendre tout marché ou contrat. L'avis du Syndicat étant alors valablement donné par lettre de son Président au Directeur.

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré maintient à la somme de 5 000 euros TTC le montant des contrats et marchés à partir duquel la consultation du Syndicat doit intervenir.

L'avis du Syndicat sera valablement donné par lettre de son Président au Directeur.

L'Assemblée Générale rappelle que le Directeur reste habilité, en cas d'urgence, à engager des dépenses excédant ce qui est décidé par l'Assemblée Générale.

Il est rappelé que les membres du Conseil Syndical sont :

MF IMMOCOM

IRES

SCI Noisy Maille IV

EPARGNE PIERRE

SCI du Rendez Vous

PFGP

SCI Maille Nord

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

Vote	Pourcentage	Voix	Nombre de votants
Pour	100,00%	55833.0 / 55833.0	4 / 4
Contre	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4
Abstention	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4

Se sont exprimés : 4 / 4

Cette résolution est acceptée à la majorité



16 - Fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. - Majorité des voix des membres présents et représentés

Il est rappelé que précédemment l'Assemblée Générale avait fixé à la somme de 10 000 euros TTC, le montant des marchés et/ou contrats à partir desquels une mise en concurrence est rendue obligatoire.

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré maintient le montant des marchés et contrats à partir duquel le Directeur devra effectuer une mise en concurrence à la somme de 10 000 euros TTC.

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré fixe les modalités et les conditions de cette mise en concurrence de la manière suivante : présentation de 3 devis

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

Vote	Pourcentage	Voix	Nombre de votants
Pour	100,00%	55833.0 / 55833.0	4 / 4
Contre	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4
Abstention	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4

Se sont exprimés : 4 / 4

Cette résolution est acceptée à la majorité

17 - Autorisation donnée au Directeur de tenir les Assemblées Générales à distance. - Majorité des voix des membres présents et représentés

Dans un souci d'assurer en tout temps et en toutes circonstances la tenue des Assemblées Générales de l'AFUL, et par voie de conséquence d'assurer son bon fonctionnement, BNPP REPM est autorisée à tenir les assemblées générales en visioconférence.

A cet effet, BNPP REPM rappelle qu'elle a fait procéder à un appel d'offres, précédé de tests d'efficacité et de compatibilité, en vue de trouver sur le marché un prestataire disposant d'un outil permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant, de leur participation effective et assurant la transmission de leur voix et la retransmission continue et simultanée des délibérations ; appel d'offres à l'issue duquel BNPP REPM a retenu la solution proposée par la société IMMO SQUARE via l'application AG CONNECT qu'il peut déployer au sein des ASL/AFUL dont il est le Directeur afin d'en mutualiser le coût.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'Assemblée Générale après avoir entendu les explications du Directeur et avoir pu délibérer, autorise le Directeur à tenir les assemblées générales au moyen de la visioconférence et approuve le choix qui s'est porté sur la société IMMO SQUARE via l'application AG CONNECT.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant



Vote	Pourcentage	Voix	Nombre de votants
Pour	100,00%	55833.0 / 55833.0	4 / 4
Contre	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4
Abstention	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4

Se sont exprimés : 4 / 4

Cette résolution est acceptée à la majorité

18 - Autorisation d'utiliser voie électronique pour notifications - Majorité des voix des membres présents et représentés

Le Directeur rappelle à l'Assemblée Générale la faculté de pouvoir adresser toutes les notifications (convocations et procès-verbaux) et mise en demeure par voie électronique dans les conditions de l'article 1369-8 du Code Civil et de son décret d'application n°2011-144 du 2 février 2011 à compter du 1er janvier 2015. Le Directeur dans la continuité de sa démarche de dématérialisation de ses activités faisant elle même écho aux avancées sociétales actuelles et dans un souci de limiter son impact environnemental propose à l'Assemblée générale l'utilisation de la voie électronique pour l'ensemble des notifications adressées aux Membres.

L'Assemblée Générale après avoir entendu les explications du Directeur, le cas échéant pris l'avis des Membres, et en avoir délibéré, autorise le directeur à avoir recours à la voie électronique pour l'ensemble des notifications faites aux Membres de l'AFUL.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

Vote	Pourcentage	Voix	Nombre de votants
Pour	100,00%	55833.0 / 55833.0	4 / 4
Contre	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4
Abstention	0,00%	0.0 / 55833.0	0 / 4

Se sont exprimés : 4 / 4

Cette résolution est acceptée à la majorité

19 - Questions diverses sans effet décisoire

Cette résolution est non soumise au vote

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée le 25 juin 2024 à 16:36:50 (GMT+01:00) Paris

Le président

Le secrétaire

Les scrutateurs

Ante

P. B. Nichols.

